

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PRETENSÃO AUTORAL DE INCLUSÃO DO VALOR DO ABONO DE PERMANÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS (TERÇO DE FÉRIAS) E DA GRATIFICAÇÃO NATALINA, ALÉM DO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE TAIS VERBAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. RECURSO DA UNIÃO FEDERAL PELA REFORMA DA SENTENÇA. NATUREZA REMUNERATÓRIA DO ABONO DE PERMANÊNCIA RECONHECIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ENQUADRAMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA NO CONCEITO DE REMUNERAÇÃO ESTABELECIDO PELO ART. 41, *CAPUT*, DA LEI 8.112/1990. IMPÕE-SE, ASSIM, A INCLUSÃO DO SEU VALOR NA BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA E DO ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS (TERÇO DE FÉRIAS), NOS TERMOS DOS ARTIGOS 63, *CAPUT*, E 76, *CAPUT*, DA LEI 8.112/1990. RELEVA RESSALTAR QUE, EMBORA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA TENHA VOLTADO A DISCUTIR A CONTROVÉRSIA SOBRE A INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E DA GRATIFICAÇÃO NATALINA, NO TEMA REPETITIVO 1.233 DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS, NÃO HÁ DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS QUE TRATAM DA MATÉRIA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS E TURMAS RECURSAIS. RECURSO DA UNIÃO FEDERAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, conhecer do recurso interposto pela União Federal e negar-lhe provimento para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Vencida a União Federal na instância recursal, impõe-se condená-la no pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 55, *caput*, segunda parte, da Lei 9.099/1995, combinado com o art. 1º da Lei 10.259/2001. A União Federal é isenta do pagamento de custas processuais (art. 4º, I, da Lei 9.289/1996). Esta decisão foi referendada pelos demais juízes integrantes da 7ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Intimem-se as partes. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado desta decisão e remetam-se os autos ao juízo de origem.

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2024.

5079538-33.2024.4.02.5101

510014690772 .V5

RELATÓRIO

- Trata-se de ação em que o autor, servidor público federal, pleiteia a inclusão do valor do abono de permanência na base de cálculo do adicional constitucional de férias (terço de férias) e da gratificação natalina, bem como o pagamento das diferenças das referidas verbas.
- O juízo recorrido julgou procedente o pedido autoral (Evento 11, SENT1).
- A União Federal recorreu da sentença (Evento 16, RECLNO1), pela sua reforma.
- O autor apresentou contrarrazões ao recurso interposto (Evento 20, CONTRAZ1).

VOTO

1. Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, impõe-se conhecer-se do recurso interposto pela União Federal.

2. Da análise do artigo 41, *caput*, da Lei 8.112/1990, extrai-se que o conceito de remuneração do servidor público federal abarca o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes.

3. Por outro lado, os artigos 63, *caput*, e 76, *caput*, da Lei 8.112/1990 dispõem que a remuneração do servidor é a base de cálculo da gratificação natalina e do adicional constitucional de férias (terço de férias), respectivamente.

4. O Superior Tribunal de Justiça, sobre a matéria ora discutida, firmou o entendimento de que “o abono de permanência é vantagem de caráter permanente, incorporando-se ao patrimônio jurídico do servidor e inserindo-se no conceito de remuneração do cargo efetivo. Dessa forma, pode ser incluído na base de cálculo do terço de férias e da gratificação natalina”:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS E DA GRATIFICAÇÃO NATALINA.

1. O acórdão recorrido decidiu em conformidade com a jurisprudência do STJ de que o abono de permanência é vantagem de caráter permanente, incorporando-se ao patrimônio jurídico do servidor e inserindo-se no conceito de remuneração do cargo efetivo. Dessa forma, pode ser incluído na base de cálculo do terço de férias e da gratificação natalina. Precedentes do STJ.

2. Agravo Interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp n. 2.026.028/AL, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, publicação em DJe de 4/4/2023.)

5. É relevante ressaltar que o pagamento do abono de permanência relativo à gratificação natalina de modo algum se confunde com a inclusão do valor de tal abono na base de cálculo da gratificação natalina.

6. Releva, ainda, ressaltar que, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha voltado a discutir a controvérsia sobre a inclusão do abono de permanência na base de cálculo do terço constitucional de férias e da gratificação natalina, no Tema Repetitivo 1.233 da sistemática de recursos especiais repetitivos (“Definir se o abono de permanência integra as bases de cálculo do adicional de férias e da gratificação natalina (13º salário) dos servidores públicos federais”) (https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&sg_classe=REsp&num_processo_classe=2055836), não há

determinação de suspensão dos processos que tratam da matéria no âmbito dos Juizados Especiais Federais e Turmas Recursais.

7. Ante o exposto, voto por conhecer do recurso interposto pela União Federal e negar-lhe provimento para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Vencida a União Federal na instância recursal, impõe-se condená-la no pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 55, *caput*, segunda parte, da Lei 9.099/1995, combinado com o art. 1º da Lei 10.259/2001. A União Federal é isenta do pagamento de custas processuais (art. 4º, I, da Lei 9.289/1996). Esta decisão foi referendada pelos demais juízes integrantes da 7ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Intimem-se as partes. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado desta decisão e remetam-se os autos ao juízo de origem.